

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4588/2533

บริษัท สยาย กลการ จำกัด
นางสาว ประทุม ครบ รอบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383, มาตรา 572, มาตรา 574

ข้อกำหนดในสัญญาเช่าซื้อที่ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้เช่าซื้อใช้ราคารถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่สูงเกินไป เพราะราคารถยนต์ที่เช่าซื้อนั้นเป็นการคิดราคารวมกับค่าเช่า และการใช้รถต้องมีการเสื่อมราคา ดังนั้นศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้

โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองฐานผิดสัญญาเช่าซื้อ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การสู้คดี

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 56,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองใช้ราคารถ 45,000 บาท

และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไปในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จนกว่าจะส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์หรือใช้ราคารถให้โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ดัดสนกระบะจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันโดยรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 แล้วผิดนัดสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้เลิกกันแล้ว คงมีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ราคารถยนต์ให้โจทก์เต็มจำนวนตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข จ.4 ได้ระบุราคารถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นเงิน 114,136 บาท ข้อเท็จจริงได้ความจากคำพยานโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 19,500 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์ทางได้เสียของโจทก์แล้ว เห็นว่าโจทก์เรียกให้ใช้ราคารถยนต์มาเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระคือจำนวน 94,636 บาท จึงเป็นจำนวนที่สูงเกินไปเพราะราคารถยนต์ที่เช่าซื้อนั้นเป็นการคิดราคารวมกับค่าเช่าและการใช้รถต้องมีการเสื่อมราคา ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยทั้งสองใช้ราคารถยนต์จำนวน 70,000 บาท เมื่อโจทก์ไม่ได้รับรถยนต์คืนจากจำเลย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเองหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 70,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เขียว ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ